

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2542/2537

นางสุคนธา ตันตาทิรติบวร

โจทก์

นายเพียร แก้วหนูนวล

จำเลย

นายเพียร แก้วหนูนวล

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้โจทก์ฟ้อง บังคับให้จำเลยโอนที่ดินพิพาทรวม 6 แปลง ตามสัญญาจะซื้อจะขายซึ่งตามคำฟ้องที่ดินพิพาทมีราคารวม 53,100 บาท ศาลชั้นต้นและ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้จำเลยโอนที่ดินพิพาทให้โจทก์ กับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ 20,000 บาท จำเลยฎีกา ดังนั้นราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นฎีกายังไม่เกินสองแสนบาท ฎีกาของจำเลยที่ว่าสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างโจทก์และจำเลย เป็นการแสดงเจตนาหลอกลวง จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อราคาทรัพย์สินที่พิพาทในคดีนี้ไม่เกินสองแสนบาท จึง ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกาของ จำเลย คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด

จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญา วางมัดจำเอกสารหมาย จ.3 ที่โจทก์และจำเลยทำขึ้นเป็นการ แสดงเจตนาหลอกลวงบุคคลภายนอก ไม่มีผลผูกพัน บังคับคู่ความ ตามกฎหมายนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ประกอบกับคดีของจำเลย ที่ฟ้องฎีกาเป็นการฟ้องเพื่อทำลายนิติกรรมสัญญา จึงเป็นคดี ที่มีคำขอให้ปลดเปลื้อง ทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง โปรด มีคำสั่งให้รับฎีกา ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 205 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินตามหนังสือ รับรองการทำ ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1158 ถึงเลขที่ 1163 ตำบลแหลมสักอำเภอลี้ จังหวัดกระบี่ ให้แก่โจทก์หากไม่ไปโอนให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา แทน และ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน จำนวน 20,000 บาท แก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 200)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 201)

คำสั่ง

คดีนี้ราคาทรัพย์สินที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามมิให้ฎีกาใน ข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ที่ จำเลยฎีกาว่า สัญญาจะซื้อจะขายที่ทำขึ้นระหว่างโจทก์ และจำเลยเป็นเจตนาลวง เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา ของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

คดีนี้ราคาทรัพย์สินที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามมิให้ฎีกาใน ข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ที่ จำเลยฎีกาว่า สัญญาจะซื้อจะขายที่ทำขึ้นระหว่างโจทก์ และจำเลยเป็นเจตนาลวง

เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา
ของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ณรงค์ ตันติเดมิท-บุญธรรม อยู่พัก-ปรีชา บุรณะไทย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>